

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SUPUESTO PRÁCTICO 20

Silvia Pastor cumplió los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria el 15 de marzo de 2023. Decidió seguir trabajando hasta el mes de abril de 2026 en el que causó pensión de jubilación activa como trabajadora por cuenta ajena por el Régimen General de la Seguridad Social. Seguirá trabajando a jornada completa en la empresa en la que venía prestando servicios, pero lo compatibilizará con el cobro de una parte de la pensión.

1 ¿Qué porcentaje de la pensión le corresponde a Silvia Pastor al acceder a la jubilación activa?

- A. El 45%.
- B. El 55%.
- C. El 65%.
- D. El 75%.

2 Suponiendo que Silvia Pastor fuese una trabajador por cuenta propia y tuviese contratada a una sola trabajadora con contrato indefinido desde agosto de 2025, ¿qué porcentaje de la pensión le correspondería a Silvia Pastor al acceder a la jubilación activa con 3 años de demora?

- A. El 45%.
- B. El 55%.
- C. El 65%.
- D. El 75%.

3 Si entre el 15 de marzo de 2023 y abril de 2026, Silvia Pastor acreditó una cotización de 912 días, ¿qué porcentaje de complemento por demora le corresponde aplicar a su pensión de jubilación?

- A. Un 4%.
- B. Un 8%.
- C. Un 10%.
- D. Un 12%.

4 Una vez accedido a la jubilación activa, si Silvia Pastor mantiene la compatibilidad entre trabajo y pensión durante 2 años y medio, ¿se verá afectado el porcentaje de pensión de jubilación que cobra?

- A. No.
- B. Sí, se incrementará un 5% el porcentaje inicial reconocido.
- C. Sí, se incrementará un 8% el porcentaje inicial reconocido.
- D. Sí, se incrementará un 10% el porcentaje inicial reconocido.

María Luisa tiene 14 años y 10 meses cotizados. Actualmente no se encuentra en situación de alta ni asimilada al alta. Su edad es de 44 años. Sufre un accidente de tráfico que acaba con su vida. Atrás deja a su marido viudo (Luis Mariano) y a su hijo huérfano (Mario Luis). Tiene reconocidos en su vida laboral 112 días por no haber cotizado las 16 semanas posteriores al parto de Mario Luis. También tiene reconocidos 270 días por una interrupción de las cotizaciones cuando Mario Luis tenía 4 años.

5

¿Puede María Luis causar derecho a pensiones de viudedad y orfandad para Luis Mariano y Mario Luis?

- A. Sí, puede generar tanto pensión de orfandad como pensión de viudedad porque acredita 15 años cotizados desde una situación de no alta.
- B. Solo puede generar pensión de orfandad.
- C. Solo puede generar pensión de viudedad.
- D. No, porque no acredita los 15 años cotizados que necesitaría desde una situación de no alta.

6

En el caso de que María Luisa estuviese de alta y que su relación con Luis Mariano fuese una pareja de hecho, ¿cuál de los siguientes requisitos debería cumplir Luis Mariano para ser beneficiario de una pensión de viudedad?

- A. No se permite cobrar pensiones de viudedad a parejas de hecho.
- B. 5 años de convivencia estable y notoria.
- C. 2 años de inscripción de la pareja de hecho.
- D. 1 año de inscripción de la pareja de hecho.

El huérfano, Mario Luis, trabaja con un contrato indefinido a tiempo completo para una papelería “LA HOJA EN BLANCO SL”. Sus remuneraciones son mensuales y en el mes de abril de 2026 fueron las siguientes:

- Salario base: 18.000€ anuales.
- Plus de transporte: 100€ mensuales.
- Pagas extraordinarias: 2.400€ en junio y 2.400€ en diciembre.

Además, la empresa ofrece para sus trabajadores que tengan hijos el pago de la matrícula en una guardería del barrio. Mario Luis disfruta de este servicio durante todo 2026 con 1.200€ que le incluyeron en la nómina de enero.

La base de cotización de contingencias comunes de agosto de 2026 de Mario Luis fue de 1.800€. La base de cotización de contingencias profesionales en el mismo mes fue de 2.000€. Mario Luis debe someterse a una operación quirúrgica para extirpar un pequeño tumor no maligno en su riñón. Con motivo de la operación, su médico de cabecera le emite un parte de baja médica el 11 de septiembre. La situación de incapacidad temporal se extiende hasta el 20 de octubre.

7

Determine la base de cotización de contingencias comunes de Mario Luis durante el mes de abril de 2026:

- A. 2.100€.
- B. 2.000€.
- C. 1.900€.
- D. 1.600€.

8

Señale si se debe cotizar el importe de la matrícula de la guardería y, en caso afirmativo, la forma de computarlo en la base de cotización:

- A. No se debe cotizar al ser un gasto exento.
- B. Sí, se debe cotizar por su coste medio.
- C. Sí, se debe cotizar por su importe total.
- D. Sí, se debe cotizar por su coste marginal.

9

¿Cuál será la cuantía de la cuota obrera por desempleo que deberá pagar Mario Luis con respecto al mes de agosto de 2026?

- A. El resultado de aplicar el porcentaje de 1,55% a la base de cotización de 2.000€.
- B. El resultado de aplicar el porcentaje de 1,60% a la base de cotización de 1.800€.
- C. El resultado de aplicar el porcentaje de 1,55% a la base de cotización de 1.800€.
- D. El resultado de aplicar el porcentaje de 1,60% a la base de cotización de 2.000€.

10

Señale la base reguladora de la prestación de incapacidad temporal que se utilizará para calcular el subsidio a cobrar por parte de Mario Luis durante su operación quirúrgica y posterior recuperación:

- A. 58,06€.
- B. 60€.
- C. 64,51€.
- D. 66,66€.

11

¿Qué importe cobrará Mario Luis como subsidio de incapacidad temporal durante el tiempo de baja médica por su operación quirúrgica?

- A. El 100% de la base reguladora desde el primer día de baja.
- B. El 75% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja.
- C. El 60% de la base reguladora desde el primer día de baja y el 75% a partir del día vigésimo primero de baja.
- D. No cobrará nada durante los primeros 3 días de baja, el 60% de la base reguladora entre los días 4 y 20 de baja y el 75% a partir del día vigésimo primero de baja.

La empresa “HOJA EN BLANCO SL” incumple sus obligaciones de liquidación con respecto a las cuotas del mes de noviembre de 2026, incumpliendo también las obligaciones de pago.

12

¿Hasta qué día habría tenido la empresa “HOJA EN BLANCO SL” para cumplir sus obligaciones de liquidación del mes de noviembre de 2026 en plazo reglamentario?

- A. Hasta el 29 de noviembre.
- B. Hasta el 30 de noviembre.
- C. Hasta el 30 de diciembre.
- D. Hasta el 31 de diciembre.

- 13** ¿Podría la Tesorería General de la Seguridad Social emitir directamente providencia de apremio ante el incumplimiento cometido por “HOJA EN BLANCO SL” con respecto al mes de noviembre de 2026?
- A. No.
 - B. Sí, es uno de los supuestos previstos en el artículo 85 del RD 1415/2004.
 - C. Sí, con autorización excepcional del Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
 - D. Sí, de hecho su omisión determinará la improcedencia de la vía de apremio.
- 14** En caso de que se emita una providencia de apremio, cuando sea procedente, ¿cuál de los siguientes datos deberá contener?
- A. Advertencia expresa de que si el pago no se efectúa dentro del plazo de los 15 días naturales siguientes a la emisión, serán exigibles los intereses de demora devengados.
 - B. Advertencia expresa de que si el pago no se efectúa dentro del plazo de los 15 días hábiles siguientes a la emisión, serán exigibles los intereses de demora devengados.
 - C. Advertencia expresa de que si el pago no se efectúa dentro del plazo de los 15 días naturales siguientes a la notificación, serán exigibles los intereses de demora devengados.
 - D. Advertencia expresa de que si el pago no se efectúa dentro del plazo de los 15 días hábiles siguientes a la notificación, serán exigibles los intereses de demora devengados.
- 15** En caso de embargo de bienes, ¿cuál será el primer criterio que observará la unidad de recaudación ejecutiva para determinar el orden de prelación?
- A. Se embargará antes una cuenta corriente que un bien inmueble.
 - B. Se embargará antes un bien inmueble que unas joyas.
 - C. Se embargará antes un salario que una cuenta corriente.
 - D. Se embargarán los bienes por la mayor facilidad de enajenación y la menor onerosidad para el apremiado.